MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES | MENDOZA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Y LA ASOCIACIÓN BIOQUÍMICA DE MENDOZA

Campaña Provincial "Los mendocinos podemos erradicar el cáncer de cuello de útero - 1 Test = 0 Cáncer"

Vigencia: Noviembre 2025 – Enero 2026

En la ciudad de Mendoza, a los siete (7) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), entre el **Ministerio de Salud y Deportes de la Provincia de Mendoza**, representado en este acto por su titular, el Sr. Ministro **Lic. Rodolfo Montero**, DNI Nº 29.974.647, con domicilio legal en Avda. L. Peltier 351, 5° piso, C.P. 5500, Ciudad de Mendoza, en adelante denominado **"EL MINISTERIO"**; y la **Asociación Bioquímica de Mendoza**, representada en este acto por la Presidente de su Comisión Directiva, **Bioq. María Elba Beatriz Damiani**, DNI Nº 20.357.313, con domicilio legal en Av. Belgrano 925, Ciudad de Mendoza, en adelante denominada **"LA ASOCIACIÓN"**; y, conjuntamente, **"LAS PARTES"**, se celebra el presente **CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Y LA ASOCIACIÓN BIOQUÍMICA DE MENDOZA**, conforme a las siguientes consideraciones y cláusulas:

I. ANTECEDENTES

En el marco de las metas propuestas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los lineamientos del Plan Provincial de Salud 2024–2030, resulta oportuno y necesario el fortalecimiento de las estrategias de prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino, considerando:

Que el cáncer cervicouterino constituye un problema prioritario de salud pública, prevenible mediante tamizaje sistemático del Virus del Papiloma Humano (HPV);

Que el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza ha definido como meta provincial la ampliación de la cobertura de tamizaje a todas las mujeres de 30 a 65 años, garantizando acceso equitativo, gratuidad o arancel social regulado y diagnóstico molecular centralizado;

Que la **Asociación Bioquímica de Mendoza** reúne a los laboratorios privados de la zona y cuenta con la capacidad técnica, profesional y logística necesaria para colaborar en la ejecución del tamizaje, incluyendo la toma específica de muestras y su derivación correspondiente.

Que el **Laboratorio Núcleo Provincial (LabNu)**, con sede en el Hospital José Néstor Lencinas, cuenta con la infraestructura y equipamiento de biología molecular de última generación para procesar las muestras y emitir los informes diagnósticos correspondientes;

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

Por todo ello, LAS PARTES acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA — OBJETO

El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto **establecer la cooperación técnica y operativa entre EL MINISTERIO de Salud y Deportes de la Provincia de Mendoza y LA ASOCIACIÓN**, para la implementación de la **Campaña Provincial "Los mendocinos podemos erradicar el cáncer de cuello de útero - 1 Test = 0 Cáncer"**, orientada al tamizaje masivo del Virus del Papiloma Humano (HPV) mediante test de autotoma o toma dirigida.

Serán destinatarias de la Campaña las mujeres de entre 30 y 65 años con cobertura pública exclusiva, así como aquellas con cobertura de salud del sector privado o con obra social que no incluya este tipo de test, conforme a las Cláusulas siguientes.

CLÁUSULA SEGUNDA — RESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO

Serán responsabilidades del **Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza**:

a) Planificar, coordinar y supervisar la ejecución integral de la campaña.
b) Capacitar, habilitar para la práctica y registrar los laboratorios participantes en la campaña.
c) Proveer la normativa técnica, los instructivos de uso y los protocolos de registro.
d) Coordinar con el Laboratorio Núcleo Provincial (LabNu) y LA ASOCIACIÓN la logística, recepción, trazabilidad y procesamiento de las muestras.
e) Integrar los resultados al Sistema Provincial de Salud y a la aplicación "Mendoza por Mi", notificando a su vez al laboratorio que derivó la muestra.
f) Organizar la recolección de muestras desde la sede de la ASOCIACIÓN o el lugar que se defina para tal fin, y garantizar su transporte hacia el Laboratorio Núcleo Provincial.
g) Difundir la campaña a nivel provincial mediante estrategias comunicacionales.
h) Supervisar el cumplimiento de los aranceles y condiciones de acceso establecidas en el presente Convenio.
i) Implementar una línea telefónica provincial para denuncias y reclamos, así como encuestas de satisfacción a las usuarias del servicio durante los meses de ejecución de la Campaña.
j) Invitar a instituciones privadas a sumarse a la campaña bajo sus propios procedimientos técnicos, cumpliendo con la normativa técnica, los instructivos de uso y los protocolos de registro otorgados por el Laboratorio Núcleo Provincial,

CLÁUSULA TERCERA — RESPONSABILIDADES DE LA ASOCIACIÓN BIOQUÍMICA DE MENDOZA

Serán responsabilidades de LA ASOCIACIÓN:

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

a) Coordinar la adhesión y participación de los laboratorios privados en la Campaña, garantizando que cuenten con habilitación vigente y personal bioquímico matriculado en el territorio de la Provincia de Mendoza.
b) Adquirir los insumos necesarios para la toma dirigida (cepillo, tubo y material descartable) y/o autotoma (hisopo y tubo), conforme a las especificaciones técnicas del Ministerio de Salud y Deportes, destinados a mujeres de entre 30 y 65 años con cobertura del sector privado o con obra social que no contemple este tipo de test, así como a aquellas mujeres sin cobertura que decidan optar por esta alternativa.
c) Asegurar que cada laboratorio adherido a la campaña realice la toma, cierre, rotulación e identificación de las muestras, completando el **registro del acto sanitario** y asegurando su correcta trazabilidad.
d) Organizar la logística de transporte y envío de las muestras hacia la sede de la ASOCIACIÓN, o el lugar que se defina para tal fin.
e) Garantizar que las muestras derivadas provengan exclusivamente de laboratorios habilitados y capacitados por el Ministerio de Salud y Deportes, que hayan acreditado tras la capacitación correspondiente y que formen parte oficialmente de la Campaña.
f) Participar en las instancias de capacitación organizadas por el Ministerio de Salud y Deportes y el Laboratorio Núcleo Provincial.
g) Promover la difusión de la campaña entre sus asociados y la población usuaria.
h) Cumplir estrictamente con las disposiciones de confidencialidad y protección de datos personales.

CLÁUSULA CUARTA — ARANCEL MÁXIMO

a) En los laboratorios privados participantes en la Campaña, el arancel correspondiente a la toma dirigida será único, fijo e inmodificable, y tendrá un valor de PESOS TREINTA MIL ($30.000) por cada mujer testeada. Dicho monto incluye los materiales, el acto bioquímico y la logística necesaria. Queda expresamente prohibido fijar, aplicar o percibir importes superiores o inferiores al establecido en la presente cláusula, bajo cualquier concepto, modalidad o denominación.

   El incumplimiento de esta cláusula será considerado **falta grave**, pasible de sanción administrativa, suspensión de la participación en la campaña y denuncia ante la autoridad sanitaria competente. Las usuarias podrán denunciar cobros indebidos o irregularidades a través de la **línea telefónica de denuncias** que habilitará el Ministerio.

CLÁUSULA QUINTA — LABORATORIO NÚCLEO PROVINCIAL (LabNu)

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

El Laboratorio Núcleo Provincial, con sede en el predio del Hospital José Néstor Lencinas, será el único centro autorizado para el procesamiento de las muestras derivadas en el marco de la presente campaña.

El Laboratorio Núcleo Provincial realizará el análisis PCR, la validación del resultado, la emisión de los informes correspondientes y el envío de los resultados a los laboratorios derivadores por correo electrónico, así como la notificación digital al paciente a través de la aplicación "Mendoza x Mi".

CLÁUSULA SEXTA — VIGENCIA

El presente convenio tendrá vigencia desde el **10 de noviembre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026**, pudiendo prorrogarse por acuerdo escrito entre las partes en función de los resultados obtenidos y disponibilidad presupuestaria.

CLÁUSULA SÉPTIMA — SUPERVISIÓN Y CONTROL

EL **MINISTERIO** ejercerá las funciones de fiscalización, supervisión y auditoría técnica, pudiendo solicitar informes a los laboratorios participantes y a LA ASOCIACIÓN sobre el cumplimiento del protocolo operativo y de la presente normativa.

CLÁUSULA OCTAVA — CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

LAS PARTES se obligan a respetar las disposiciones de la **Ley Nacional N° 25.326** sobre Protección de Datos Personales y demás normativa aplicable.
La información clínica y los resultados de los test tendrán carácter confidencial y sólo podrán ser utilizados con fines sanitarios, estadísticos o científicos, debidamente anonimizados.

CLÁUSULA NOVENA — DENUNCIAS Y SANCIONES

Cualquier irregularidad detectada, tales como cobro indebido del arancel, manipulación inadecuada de muestras, derivaciones de centros no habilitados, incumplimiento de plazos, vulneración de la confidencialidad de los datos u otras conductas que afecten el correcto desarrollo de la presente campaña, deberá ser denunciada ante EL MINISTERIO, quien evaluará los hechos e iniciará el procedimiento administrativo correspondiente.

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

Detectada la presunta irregularidad, se otorgará al presunto infractor un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos para ejercer su derecho de defensa. Vencido dicho plazo, con o sin descargo presentado, se dictará la resolución pertinente previa intervención del área legal competente.

La sanción aplicable será la rescisión del presente convenio y la inhabilitación del infractor para participar en futuras campañas o iniciativas de colaboración o coordinación con el Ministerio de Salud.

CLÁUSULA DÉCIMA — COORDINACIÓN Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Se conformará una **Comisión de Seguimiento y Evaluación** integrada por representantes del MINISTERIO, del Laboratorio Núcleo Provincial y de LA ASOCIACIÓN, con el fin de monitorear el desarrollo de la campaña, analizar los indicadores de cobertura, calidad y satisfacción, y elevar informes mensuales al Gabinete Ministerial.

CLÁUSULA UNDÉCIMA — RESOLUCIÓN Y MODIFICACIÓN

Cualquiera de LAS PARTES podrá resolver el presente Convenio por incumplimiento debidamente constatado, previa notificación fehaciente practicada con CINCO (5) días hábiles de antelación.

Asimismo, EL MINISTERIO podrá dejar sin efecto la adhesión de aquel laboratorio privado participante que incumpliera cualquiera de las condiciones establecidas en el presente, debiendo notificar fehacientemente tal decisión al laboratorio y a LA ASOCIACIÓN.

Sin perjuicio de lo anterior, EL MINISTERIO se reserva la facultad de resolver el presente Convenio en forma unilateral, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, mediante notificación fehaciente cursada con una anticipación no menor a TREINTA (30) días corridos, sin que ello genere derecho a indemnización ni compensación alguna para la otra parte.

LAS PARTES acuerdan que toda modificación a los términos del presente Convenio deberá formalizarse mediante acta complementaria, firmada por ambas a tal efecto.

CLÁUSULA DUODÉCIMA — DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN

A todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en:

- **Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza:** Avda. L. Peltier 351, 5° piso, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

- **Asociación Bioquímica de Mendoza:** Av. Belgrano 925, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza

FIRMAS

En prueba de conformidad, se firman **dos ejemplares de un mismo tenor y a unsolo efecto**, en la Ciudad de BMendoza, a los 07 días del mes de Noviembre de 2025.

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2025-08899787-GDEMZA-DFARM#MSDSYD

Mendoza, Miércoles 5 de Noviembre de 2025

Referencia: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Y LA ASOCIACIÓN BIOQUÍMICA DE MENDOZA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia, ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.11.05 14:19:16 -03'00'

Antonella Dellamaggiore
Directora
Dirección de Farmacología
Ministerio de Salud y Deportes

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia, ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2025.11.05 14:19:17 -03'00'